

Note de procédure interne — NP-2024-017

Objet : Traitement d'un sinistre dégât des eaux — branche IARD habitation

Diffusion : Service Gestion Sinistres, Réseau Agents **Date de mise à jour :**

14/03/2024 **Remplace :** NP-2021-009

1. Champ d'application

La présente note s'applique à tous les sinistres dégât des eaux déclarés sur les contrats Multirisque Habitation (MRH) et les contrats Propriétaire Non-Occupant (PNO). Elle ne couvre pas les sinistres relevant de la garantie Catastrophes Naturelles, qui suivent la procédure NP-2022-004.

2. Déclaration du sinistre

2.1 Délai de déclaration

Conformément à l'article L113-2 du Code des assurances, l'assuré dispose d'un délai de **5 jours ouvrés** à compter de la connaissance du sinistre pour le déclarer, sauf disposition contractuelle plus favorable prévue aux Conditions Générales.

Tout dépassement de délai doit être documenté dans le dossier (motif du retard) avant transmission au service Indemnisation. Un retard non justifié peut être opposé à l'assuré en réduction d'indemnité si l'assureur démontre un préjudice (art. L113-2 al. 3).

2.2 Informations à recueillir à la déclaration

- Date et heure de découverte du sinistre
- Origine présumée (fuite, infiltration, rupture de canalisation, débordement d'appareil ménager, etc.)
- Locaux et biens touchés

- Coordonnées du syndic ou du voisin si le sinistre implique un tiers (cas fréquent en copropriété)
- Mesures conservatoires déjà prises par l'assuré (coupure d'eau, bâchage, etc.)

Toute déclaration incomplète sur ces points doit faire l'objet d'une relance assurée dans les 48h via le canal de contact habituel (mail ou portail assuré selon profil).

3. Qualification de la garantie

3.1 Vérifications préalables

Avant ouverture du dossier, le gestionnaire vérifie :

1. La validité du contrat à la date du sinistre (absence de suspension pour non-paiement de prime)
2. L'application ou non d'un délai de carence (le cas échéant, voir grille tarifaire produit)
3. Le périmètre exact de la garantie Dégât des Eaux figurant aux Conditions Générales applicables au contrat
4. Les exclusions contractuelles : vétusté manifeste de la plomberie, défaut d'entretien manifeste, infiltration progressive antérieure à la prise d'effet du contrat

3.2 Cas particulier de la copropriété

Lorsque le sinistre implique des parties communes ou un logement voisin, la Convention IRSI (Indemnisation et Recours des Sinistres Immeubles) s'applique pour les sinistres dont le montant de dommages est inférieur à 5 000 € HT. Au-delà de ce seuil, ou en cas de pluralité de responsables, le dossier est transmis au pôle Recours pour gestion en droit commun.

Le gestionnaire identifie l'assureur de l'immeuble (si l'assuré est copropriétaire occupant) et ouvre, si nécessaire, un dossier de convention

en parallèle du dossier d'indemnisation directe.

4. Expertise

4.1 Seuils de déclenchement

- Dommages estimés < 1 600 € : gestion en dispense d'expertise sur la base des pièces justificatives (factures, devis, photos)
- Dommages estimés entre 1 600 € et 5 000 € : expertise à distance possible (photos horodatées + devis contradictoire) sauf complexité avérée
- Dommages estimés > 5 000 € ou litige sur la cause du sinistre : expertise terrain obligatoire, mandat transmis au cabinet d'expertise référencé dans les 48h suivant qualification de la garantie

4.2 Mission d'expertise

Le mandat d'expertise précise systématiquement :

- L'origine à déterminer (si non établie avec certitude)
- L'évaluation chiffrée des dommages, poste par poste
- L'identification d'un éventuel tiers responsable (vue recours)
- Un avis sur la vétusté applicable aux biens endommagés

5. Recherche de fuite

Si l'origine du sinistre n'est pas identifiable par l'assuré, une recherche de fuite peut être mandatée :

- Prise en charge selon les conditions du contrat (certains contrats incluent un forfait recherche de fuite, d'autres l'intègrent au plafond Dégât des Eaux)
- Le rapport de recherche de fuite doit être versé au dossier avant toute clôture du volet "origine du sinistre"

6. Indemnisation

6.1 Calcul de l'indemnité

L'indemnité est calculée sur la base de la valeur de remplacement à neuf ou en valeur d'usage selon les modalités contractuelles, déduction faite :

- De la franchise contractuelle applicable
- D'un coefficient de vétusté éventuel sur le mobilier et l'électroménager
- Des indemnités déjà perçues par ailleurs pour le même sinistre (principe indemnitaire, art. L121-1 du Code des assurances)

6.2 Délai de règlement

Le règlement intervient dans un délai cible de **10 jours ouvrés** après accord définitif sur le montant de l'indemnité et réception des pièces justificatives manquantes, sauf cas de recours en cours nécessitant l'attente de la position du tiers responsable.

7. Subrogation et recours

Lorsqu'un tiers est identifié comme responsable (voisin, syndic, professionnel intervenu récemment), le pôle Recours est saisi systématiquement après indemnisation de l'assuré, conformément à l'article L121-12 du Code des assurances. Le dossier de recours est ouvert sous référence distincte et suivi indépendamment du dossier d'indemnisation principal.

8. Clôture du dossier

Le dossier ne peut être clôturé qu'après :

- Validation du règlement comptable
- Classement de toutes les pièces justificatives dans le dossier électronique

- Mise à jour du statut sinistre dans l'ERP (passage en statut "Clos — Réglé" ou "Clos — Sans suite")
-

Pour toute question d'application de cette note, contacter le pôle Référent Technique Sinistres.